Firma Gerente

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 184 DEL 16 DE JUNIO DEL 2023, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y PUNTO MEDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S.

Entre los suscritos a saber JUAN CARLOS ARTEAGA CIFUENTES, mayor de edad y vecino de Popayán, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 76.308.906 expedida en Popayán, en calidad de Gerente y Representante legal del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO del orden municipal, nombrado mediante Decreto Municipal Nro. 20241000000875 del 26 de marzo de 2024 y debidamente posesionado para el ejercicio del cargo según acta de posesión No.37 de fecha 01 de abril de 2024, Entidad identificada ante la Administración de Impuestos Nacionales con NIT. 891.580.002-5, quién en adelante y para efectos de la presente acta de liquidación se denominará EL HOSPITAL por una parte y por la otra PUNTO MÉDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del Cauca, sociedad identificada ante la Administración de Impuestos Nacionales con el NIT. 900.343.620-3, representado legalmente por ANGEL MARÍA SOLIS TINTINAGO, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 10.547.698 expedida en Popayán, quien en adelante y para efectos de la presente acta de liquidación se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de Suministro N°184 del 16 de junio de 2023, previo las siguientes: 1) Que el Hospital Universitario San José de Popayán Empresa Social del Estado tiene por objeto la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario Número 780 del 2016 y el Acuerdo Número 02 de 2004 expedido por el Concejo Municipal de Popayán. 2) Que en materia contractual, debido a la naturaleza jurídica del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, este se rige por el derecho privado (numeral 6, articulo 195, Ley 100 de 1993), es decir que esta entidad cuenta con un régimen especial de contratación, y que en el desarrollo de esta actividad, se aplicarán los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política; además, estará sometido al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal (Artículo 13, Ley 1150 de 2007). 3) Que, en virtud de lo anterior, el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E adopta, mediante Acuerdo expedido por la Junta Directiva el Estatuto de Contratación y mediante Resolución expedida por el Gerente el Manual Interno de Contratación, siendo esta la normatividad aplicable en la presente acta de liquidación, la cual se realiza bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

I.-DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO
SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ANTISÉPTICOS Y ESTERILIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

VALOR DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$775.828.964 INCLUIDO IVA
Valores Adicionados al Contrato	N° Acta/Otrosí	Fecha	Valor
	OTROSI No. 02	14-12-2023	$193.957.241 INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$969.786.205 INCLUIDO IVA

VIGENCIA DEL CONTRATO				
Fecha de Suscripción (día 00 – mes 00 – año 0000)	16-06-2023			
Aplica acta de inicio	SI		NO	X
Fecha de Inicio (día 00 – mes 00 – año 0000)				
Termino de Duración	HASTA	20-10-2023		
Prórrogas de la Vigencia	SI		NO	X

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 184 DEL 16 DE JUNIO DEL 2023, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y PUNTO MEDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S.

Detalle de las Prórrogas	N° Acta/Otrosí	Fecha	Plazo
	OTROSI No. 01	20-10-2023	31-12-2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
CDP	N°	Fecha	RP	N°	Fecha
	224	19-05-2023		762	16-06-2023
RESOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR (RCP) DE VIGENCIA ANTERIOR (SI APLICA)				N°	Fecha
				0043	07-02-2024
CDP RCP	N°	Fecha	RP RCP	N°	Fecha
	118	07-02-2024		214	16-02-2024

ADICIONES AL CONTRATO					
N° Acta/Otrosí	Fecha Acta	CDP N°	CDP Fecha	RP N°	RP Fecha
OTRO SI No.02	14-12-2023	496	04-12-2023	1290	14-12-2023

GARANTIAS (si aplica)				
Tipo de Póliza	N°	Fecha Expedición	Fecha de Aprobación	Fecha de Aprobación de adiciones o prórrogas
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES	40-44-101059591	21-06-2023	21-06-2023	20-10-2023 14-12-2023

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO		
Nombre y Apellidos del Supervisor	Perfil Profesional	Fecha de Asignación o Reasignación
EDDY LORENA BRAVO ENRIQUEZ	PROFESIONAL ESPECIALISTA Gr.1	16-06-2023
OVARD ERNEY VIVAS DULCE	Profesional Universitario Gr.2 con Asignación de Funciones de Almacenista Gral. Gr.1	05-07-2023
DIEGO FERNANDO QUILINDO	ALMACENISTA GENERAL Gr.1	27-07-2023
HERNAN ANTONIO ORDOÑEZ BALCAZAR	ALMACENISTA GENERAL Gr.1	03-11-2023

II.-CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

En la carpeta contractual reposan los reportes de ejecución del contrato suscritos por el supervisor con el siguiente detalle:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			PAGOS EN EJECUCION DE CONTRATO		
Reporte N°	Fecha	Valor	Orden de Pago	Fecha	Valor Facturado
1	31-07-2023	47.190.100	1225	09-08-2023	47.190.100
2	04-08-2023	93.669.208	1301	17-08-2023	93.669.208
3	22-08-2023	180.965.586	1365	24-08-2023	180.965.586
4	06-09-2023	63.217.810	1556	19-09-2023	63.217.810
5	05-10-2023	70.431.474	1752	13-10-2023	70.431.474
6	18-10-2023	93.462.444	1854	26-10-2023	93.462.444
7	25-10-2023	11.076.900	1889	02-11-2023	11.076.900
8	02-11-2023	193.634.184	1931	15-11-2023	193.634.184
9	15-11-2023	2.168.752	2024	21-11-2023	2.168.752
10	22-11-2023	545.850	2099	28-11-2023	545.850

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 184 DEL 16 DE JUNIO DEL 2023, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y PUNTO MEDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S.

11	24-11-2023	909.750	2100	28-11-2023	909.750
12	06-12-2023	16.471.964	2248	14-12-2023	16.471.964
13	12-02-2024	194.814.701	84	15-02-2024	194.814.701
14	08-03-2024	1.226.676	313	11-03-2024	1.226.676
TOTAL		$969.785.399	**TOTAL**		$969.785.399

III.-FUNDAMENTO LEGAL

El Estatuto de Contratación del Hospital San José de Popayán E.S.E (Acuerdo Número 008 del 26 de mayo de 2020) define el periodo de liquidación de los contratos como "*la etapa en la cual las partes hacen una revisión total de las obligaciones ejecutadas, con el fin de que se puedan declarar a paz y salvo*".

El Manual de contratación del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. (Resolución 0189 del 12 de junio de 2020) en su artículo 7.1, en cuanto a la preparación de las actas de liquidación, establece que: "La Elaboración del acta de liquidación de los contratos estará a cargo del supervisor o interventor respectivo. Es responsabilidad del supervisor o interventor citar al contratista para efectos de agotar la liquidación de mutuo acuerdo, citación que debe indicar lugar, fecha y hora para la realización de la respectiva reunión, de todo de lo cual se levantará acta indistintamente que asista o no el contratista y se logre o no un acuerdo".

El Estatuto de Contratación del Hospital San José de Popayán E.S.E. en sus artículos 32 y 33 establece el término con que se cuenta para llevar a cabo la liquidación del contrato por mutuo acuerdo entre las partes:

> **"Artículo 32: LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES:** Generalmente la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo por las partes. El término para liquidar un contrato es el fijado en el mismo. Si este término no se contempló, podrá hacerse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución o en cualquier tiempo siempre que las partes consientan en ello.
>
> **Artículo 33: ...**Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refiere el inciso anterior, de mutuo acuerdo..."

IV. ACLARACIONES SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

No Aplica.

V. BALANCE GENERAL

Valor Total del Contrato		$969.786.205
Valor Cancelado con Cargo al Contrato	$969.785.399	
Saldo a Favor del Contratista	$ 0.	
Saldo a Liberar en Favor del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E	$806	
SUMAS IGUALES	$969.786.205	$969.786.205

Con base en lo antes expuesto las partes,

ACUERDAN:

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO 184 DEL 16 DE JUNIO DEL 2023, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y PUNTO MEDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S.

PRIMERO. - Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de Suministro No. 184 del 16 de junio de 2023 suscrito entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E entidad identificada ante la Administración de Impuestos Nacionales con el NIT. 891.580.002-5, y PUNTO MEDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. sociedad identificada ante la Administración de Impuestos Nacionales con el NIT. 900.343.620-3

SEGUNDO. - Establecer como saldo a favor del Contratista y PUNTO MEDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. sociedad identificada ante la Administración de Impuestos Nacionales con el NIT. 900.343.620-3 La suma de CERO PESOS MCTE ($0.oo).

TERCERO. - Establecer como saldo a favor del HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. entidad identificada ante la Administración de Impuestos Nacionales con el NIT. 891.580.002-5, la suma de OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE. ($806.oo).

CUARTO. - Establecer que el Contratista y PUNTO MEDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. sociedad identificada ante la Administración de Impuestos Nacionales con el NIT. 900.343.620-3 y el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. entidad identificada ante la Administración de Impuestos Nacionales con el NIT. 891.580.002-5, Cumplieron a satisfacción con las obligaciones establecidas en el Contrato en mención, y por lo tanto las partes se declaran a PAZ Y SALVO. Por todo concepto y en consecuencia, renuncia a presentar cualquier reclamación por perjuicios, pues manifiestan no haberlos sufrido.

QUINTO. Suscrita la presente acta de liquidación, se remitirá copia de la misma a la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. y a la Oficina de Presupuesto del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

Para constancia se firma a los 30 ABR 2024

POR EL HOSPITAL

JUAN CARLOS ARTEAGA CIFUENTES
Gerente H.U.S.J - E.S.E

EL CONTRATISTA

ANGEL MARÍA SOLIS TINTINAGO
Representante Legal
Punto Medico Distribuciones de Colombia S.A.S.

HERNAN ANTONIO ORDOÑEZ BALCAZAR
Almacenista General Gr.1
Supervisor Cto.184-2023

Proyectó: Hernando Beltrán Perafan – Auxiliar Administrativo Gr.3
Reviso y aprobó: Hernán Antonio Ordoñez Balcázar - Almacenista General Gr.1
Revisó y aprobo componente jurídico: CAROLINA URRUTIA BASTIDAS - Jefe Oficina Asesora Juridica
Copia: Contratista – Supervisor – Aseguradora – oficina Presupuesto – Carperta del Contrato en Vigilancia y Control
Archivado: Expediente del Contrato en la Oficina Asesora Juridica según TRD

NOTA : La revisión del acta de liquidación por parte de la Oficina Asesora Jurídica del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E se centra únicamente en la revisión de los aspectos formales y jurídicos del acta de liquidación ,limitándose a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos correspondientes. Es importante aclarar que, lo referente a la ejecución del contrato es responsabilidad exclusiva del supervisor, y no forma parte de la revisión, ni es responsabilidad de la Oficina Asesora Jurídica del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 184 DEL 16 DE JUNIO DEL 2023 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E. Y PUNTO MÉDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S.

I.-DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO
SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE ANTISÉPTICOS Y ESTERILIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

VALOR DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$775.828.964 INCLUIDO IVA
Valores Adicionados al Contrato	N° Acta/Otrosí	Fecha	Valor
	OTROSI No. 02	14-12-2023	$193.957.241 INCLUIDO IVA
			$
			$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$969.786.205 INCLUIDO IVA

VIGENCIA DEL CONTRATO				
Fecha de Suscripción (día 00 – mes 00 – año 0000)	16-06-2023			
Aplica acta de inicio	SI		NO	X
Fecha de Inicio (día 00 – mes 00 – año 0000)				
Termino de Duración	HASTA	20-10-2023		
Prórrogas de la Vigencia	SI		NO	X
Detalle de las Prórrogas	N° Acta/Otrosí	Fecha	Plazo	
	OTROSI No. 01	20-10-2023	31-12-2023	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
CDP	N°	Fecha	RP	N°	Fecha
	224	19-05-2023		762	16-06-2023
RESOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR (RCP) DE VIGENCIA ANTERIOR (SI APLICA)				N°	Fecha
				0043	07-02-2024
CDP RCP	N°	Fecha	RP RCP	N°	Fecha
	118	07-02-2024		214	16-02-2024

ADICIONES AL CONTRATO					
N° Acta/Otrosí	Fecha Acta	CDP N°	CDP Fecha	RP N°	RP Fecha
OTRO SI No.02	14-12-2023	496	04-12-2023	1290	14-12-2023

GARANTIAS (si aplica)				
Tipo de Póliza	N°	Fecha Expedición	Fecha de Aprobación	Fecha de Aprobación de adiciones o prórrogas
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES	40-44-101059591	21-06-2023	21-06-2023	20-10-2023 14-12-2023

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO		
Nombre y Apellidos del Supervisor	Perfil Profesional	Fecha de Asignación o Reasignación
EDDY LORENA BRAVO ENRIQUEZ	PROFESIONAL ESPECIALISTA Gr.1	16-06-2023
OVARD ERNEY VIVAS DULCE	Profesional Universitario Gr.2 con	05-07-2023

	Asignación de Funciones de Almacenista Gral. Gr.1	
DIEGO FERNANDO QUILINDO	ALMACENISTA GENERAL Gr.1	27-07-2023
HERNAN ANTONIO ORDOÑEZ BALCAZAR	ALMACENISTA GENERAL Gr.1	03-11-2023

II.-CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

En la carpeta contractual reposan los reportes de ejecución del contrato suscritos por el supervisor con el siguiente detalle:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			PAGOS EN EJECUCION DE CONTRATO		
Reporte N°	**Fecha**	**Valor**	**Orden de Pago**	**Fecha**	**Valor Facturado**
1	31-07-2023	47.190.100	1225	09-08-2023	47.190.100
2	04-08-2023	93.669.208	1301	17-08-2023	93.669.208
3	22-08-2023	180.965.586	1365	24-08-2023	180.965.586
4	06-09-2023	63.217.810	1556	19-09-2023	63.217.810
5	05-10-2023	70.431.474	1752	13-10-2023	70.431.474
6	18-10-2023	93.462.444	1854	26-10-2023	93.462.444
7	25-10-2023	11.076.900	1889	02-11-2023	11.076.900
8	02-11-2023	193.634.184	1931	15-11-2023	193.634.184
9	15-11-2023	2.168.752	2024	21-11-2023	2.168.752
10	22-11-2023	545.850	2099	28-11-2023	545.850
11	24-11-2023	909.750	2100	28-11-2023	909.750
12	06-12-2023	16.471.964	2248	14-12-2023	16.471.964
13	12-02-2024	194.814.701	84	15-02-2024	194.814.701
14	08-03-2024	1.226.676	313	11-03-2024	1.226.676
TOTAL		$969.785.399	**TOTAL**		$969.785.399

III. BALANCE GENERAL

Valor Total del Contrato		$969.786.205
Valor Cancelado con Cargo al Contrato	$969.785.399	
Saldo a Favor del Contratista	$ 0.	
Saldo a Liberar en Favor del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E	$806	
SUMAS IGUALES	$969.786.205	$969.786.205

IV. ACLARACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No aplica.

Teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato, se puede establecer que las partes actualmente se encuentran dentro del término legal para realizar la liquidación del contrato No. 184 de 2023, por mutuo acuerdo.

Para constancia se firma a los 12 días del mes de junio de 2024

HERNAN ANTONIO ORDOÑEZ BALCAZAR
Almacenista General Gr.1
Supervisor Cto.184-2023

Proyectó: Hernando Beltrán Perafan – Auxiliar Administrativo Gr3
Reviso y aprobó: Hernán Antonio Ordoñez Balcázar - Supervisor
C.C. Contratista – Supervisor – Aseguradora
Anexos: N/A
Archivado: según TRD